

«СОГЛАСЕН»

Руководитель следственного органа-
заместитель начальника ГСУ ГУ
МВД России по Московской области –
начальник следственного отдела
по



И.А. Алехно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище

г. Москва

07 ноября 2022 г.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжении преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительном сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая

преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговский Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе.

В настоящее время имеются достаточные данные полагать, что по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, могут находиться предметы и документы, в том числе черновые записи, имеющие отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Таким образом, в целях установления обстоятельств совершения преступления и отыскания предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, необходимо произвести обыск в жилище, расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54.

На основании изложенного и руководствуясь п. 5 части второй ст.29, ст.165 и ст. 182 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед Щелковским городским судом Московской области о производстве обыска в жилище, по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54.

Старший следователь по ОВД 6-отдела СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Саликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2022 г.

г. Щелково, М.О.

Судья Щелковского городского суда Московской области Малинычева Т.А., рассмотрев ходатайство следователя Салникова Ю.М. о производстве обыска в жилище Лаговского Дмитрия Владимировича,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

(Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021 года, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжение преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.)

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговский Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе.

По мнению следователя, в настоящее время имеются достаточные данные полагать, что по месту жительства Лаговского Дмитрия Владимировича, могут находиться предметы и документы, в том числе черновые записи, имеющие отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Суд, рассмотрев представленные материалы, приходит к убеждению, что ходатайство следователя не может быть рассмотрено по существу и подлежит возвращению в связи с неполнотой представленных материалов.

Основанием для производства обыска в жилище согласно ч. 1, ч. 16 ст. 182 УПК РФ является такая совокупность фактических данных, которая позволяет с определенной долей уверенности предположить, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела, а также могут находиться разыскиваемые лица и трупы.

Основания такого предположения обязательно должны быть изложены в постановлении и подтверждаться материалами, представленными в суд. В постановлении следователя обязательно должен быть указан точный адрес жилища, в котором предполагается произвести обыск. Адрес жилища и факт проживания в нем конкретного лица должен быть документально подтвержден.

Изучив представленные следователем материалы, суд приходит к убеждению, что следователем не представлено никаких фактических данных, позволяющих предположить, что в жилище Лаговского могут находиться документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, следователем не указано какие именно предметы и документы, которые имеют значение для уголовного дела, могут находиться в жилище Лаговского, и их получение не возможно иным путем. Также следователь обязан представить в суд сведения о проживающих в жилище лицах, поскольку Конституционное право на неприкосновенность жилища, в случае дачи разрешения на производство обыска, будет ограничено судебным решением.

При этом представленные следователем материалы указанных документов и доводов не содержат.

Кроме того, разъясняю, что вопросы, связанные с обеспечением явки свидетеля для допроса, подлежат разрешению в порядке ст. 111 УПК РФ.

Так же суд принимает во внимание, что представленные следователем материалы не содержат сведений о сроках предварительного следствия, что также препятствует рассмотрению указанного материала по существу.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 165, 182 УПК РФ, суд

Постановил:

Ходатайство следователя о проведении обыска в жилище Лаговского Д.В., расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 и приложенные к нему материалы вернуть без рассмотрения в связи с неполнотой, представленных материалов.

Постановление может быть обжаловано в Московский областной суд в течение 10 суток.

Судья



Т.А. Малинычева.

13 декабря 2022г.

По телефону № 8-916-836-13-63 ст. следователь по ОВД 6 отдела СЧ ГСУ ГУ УМВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М. сообщил, что ходатайство о проведении обыска в жилище Лаговского Д.В. забирать не будет.

Секретарь суда



Т.Б.Ладыженская

139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска в жилище
в случаях, не терпящих отлагательства

г. Москва

06 декабря 2022 г.

Руководитель следственной группы – старший следователь по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковник юстиции Саликов Ю.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12201460225000286,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», путем обмана.

Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, из числа сотрудников АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ») и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащий АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

В продолжении преступного умысла, неустановленные лица, из числа руководства АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», действуя по предварительном сговору, из корыстных побуждений, совместно и согласованно, осознавая преступность своих действий и наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда АО «ФЭЗ», достоверно зная о том, что стоимость земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, по кадастровой стоимости составляет 42 325 271,97 руб., заключили договор-купли продажи от 10.01.2022 данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», который не позднее 28.01.2022 предоставили в Управление Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Таким образом, неустановленные лица путем обмана приобрели право, на земельный участок на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенный по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской.

140

причинив АО «ФЭЗ» и акционерам указанного Общества, материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 1 000 000 руб.

В ходе предварительного следствия установлено, что организацию – ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, на сумму 11 025 760 руб., послужившей основанием для продажи данного участка по заниженной стоимости, привлек Лаговский Дмитрий Владимирович, сотрудничающий с АО «ФЭЗ» на договорной основе, что подтверждается показаниями потерпевшего Палкина С.В. и объяснением Панова А.В.

06.12.2022 в ходе оперативно-розыскных мероприятий и проведения запланированных следственных действий в отношении лиц причастных к совершению преступления, от оперуполномоченного 15 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области, представлен рапорт о том, что к совершению указанного преступления причастен Лаговский Д.В., по месту жительства которого, по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, могут находиться предметы и документы, в том числе на электронных носителях информации, имеющие значение для уголовного дела. Лица, проживающие по указанному адресу в отношении которых в соответствии со ст. 447 УПК РФ применяется особый порядок производства по уголовным делам, не установлены.

Учитывая, что в настоящее время проводятся запланированные следственные действия в отношении лиц причастных к совершению преступления, то производство обыска по месту жительства возможного соучастника преступления – Лаговского Дмитрия Владимировича, по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 не терпит отлагательства, в связи с риском утраты доказательств по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь частью пятой ст. 165, частями первой и второй ст. 182 и ст. 183 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск по в жилище, расположенном по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 с целью отыскания предметов и документов, в том числе черновых записей, имеющих отношение к факту приобретения неустановленными лицами права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, а также иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

2. О принятом решении уведомить прокурора Московской области

Ст. следователь по ОВД 6 отдела СЧ ГСУ/
ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции



Ю.М. Саликов

Постановление мне предъявлено «06» 12 2022 года в 07 ч. 13 мин.
и разъяснен порядок его обжалования.

Следователь (дознатель)

06.12.22.

141

**ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)**

Приложение 37

"12" 02 г.

И.О. Луткин

место составления)

Обыск (выемка) начат в 07 ч 14 мин
Обыск (выемка) окончен в 07 ч 13 мин

Следователь (дознатель) СЧГС УГТ Н МР России по Московской области майор Виталий Казарин ст. 12
(наименование органа предварительного следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознателя))

в присутствии понятых:
1. Попов Дмитрий Николаевич, г. Москва, ул. Кедровый р-он
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятного)
Иванова, Татьяна 24 кв. 1.
2. Зюбова Ирина Михайловна, М.О. г.о. Москва, кв. Луткина
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятного)
1 кв. 13.

с участием* с/у 42547К Хливал В.И., с/у 42547К Зюбова О.В.
Ландский Д.В.
(процессуальное положение, фамилия, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от "06" 12 2012 г. и в соответствии с частями четвертой - шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) Можайского района, г. Можайск
г. Луткин, д. 13 кв. 59.
(где именно)

в целях отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела
(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

[подпись]
(подпись)
[подпись]
(подпись)
[подпись]
(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

1. [подпись] ✓ (подпись понятного)
2. [подпись] ✓ (подпись понятного)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств не применялись
(каких именно, кем именно)

* (1) Здесь и далее знак (*) означает, что если в следственном действии участвует переводчик, то в протокол включаются дополнительные графы, предусмотренные приложением 29.

[подписи]

12
Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было
постановлено о производстве обыска (выемки) от
2011 г., после чего Волков Р. В.

(кому именно)
предложено выдать деньги и документы, имеющие отношение
(указать, какие именно предметы, документы,
ценности, имеющие значение для уголовного дела)

указанные предметы, документы и ценности не изъяты
(выданы добровольно либо
изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: Обыск проведен в квартире.
(излагаются обстоятельства производства
обыска (выемки), предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой
ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки изъятых предметов, их упаковка)
в квартире изъятых предметов, их упаковка не обнаружена и не изъята.

[Large handwritten signature]

Понятые: 1. [Signature]
(подпись)

2. [Signature]
(подпись)

Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)

[Signature]
(подпись)

в ходе обыска (выемки) проводилась не проводилась
(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от
участующих лиц Савельев Д.В. сотрудник 9-647 К.М.О
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Заявления не поступила. Содержание заявлен: нет
(поступили, не поступили)

Поняты: 1. [подпись] V (подпись)
2. [подпись] (подпись)
Иные участвующие лица: [подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)

Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу нет.
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Поняты: 1. [подпись] V (подпись)
2. [подпись] (подпись)
Иные участвующие лица: [подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)
[подпись] (подпись)
Следователь (дознатель) [подпись] (подпись)

Копию протокола получил Савельев Д.В.
(фамилия, имя, отчество лица, в помещении
которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)
" 12 " 2011 г. [подпись] V
(подпись лица, получившего протокол)



МВД России

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)

Никитский переулок, 3, Москва, 125009

07.12.2022 № _____

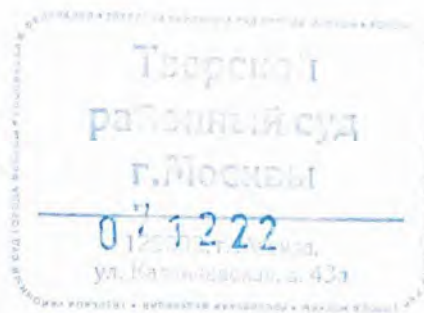
на № _____ от _____

Уведомление о производстве обыска в
жилище

144
Председателю Тверского районного суда
г. Москвы

О.Н. Солоповой

ул. Каланчевская, д. 43А, г. Москва



Уважаемая Ольга Николаевна!

В соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ, уведомляю Вас о том, что 06.12.2022 в 07 ч 14 мин. по уголовному делу №12201460225000286, возбужденному 26.10.2022 в отношении неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, произведен обыск в жилище по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54 без судебного решения, в связи с риском утраты или уничтожения доказательств при промедлении в проведении обыска в жилище.

К настоящему уведомлению прилагаются: копия постановления о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, копия протокола обыска в жилище, материалы в обосновании законности проведенного обыска.

Приложение: по тексту на 54 листах.

Руководитель следственной группы –
Старший следователь по особо важным делам
6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции
тел. 495-609-84-82 (977-815-57-86)

Ю.М. Саликов



Отп. в 2 экз. в дело (ГСУ)
1 - в адрес
2 - в дело (6 отдел СЧ)
исп. Ю.М. Саликов
(495)609-84-82
977-815-57-86

145

3/6-1991/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОПИЯ

о проверке законности производства обыска в жилище

08 декабря 2022 года

город Москва

Судья Тверского районного суда города Москвы Семина О.Н., при секретаре судебного заседания Гасановой Э.М.г., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства,

УСТАНОВИЛ:

В производстве 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26 октября 2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, в отношении неустановленных лиц.

06 декабря 2022 года руководителем следственной группы – старшим следователем по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Саликовым Ю.М. вынесено постановление о производстве обыска в жилище по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54, где могли находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, поскольку промедление в производстве обыска могло повлечь утрату доказательств.

06 декабря 2022 года в 07 часов 14 минут произведен обыск в вышеуказанном жилище, о чем в трехдневных срок уведомлены Тверской районный суд города Москвы и надзирающий прокурор.

Изучив представленные материалы, суд приходит к следующему.

Положения ст.ст.165 и 182 УПК РФ в своей взаимосвязи предоставляют следователю право в исключительном случае, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, произвести данное следственное действие на основании своего постановления без получения судебного решения. В этом случае следователь в течение 24 часов с момента начала производства обыска уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия с предоставлением копий материалов уголовного дела для проверки законности решения о его проведении.

Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, вынесено надлежащим должностным лицом, в пределах срока предварительного следствия.

Из представленных в суд материалов следует, что решение о проведении обыска было принято при наличии достаточных данных о том, что в жилище могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, а промедление в производстве следственного действия могло повлечь их утрату.

Обыск произведен уполномоченным должностным лицом, в пределах срока предварительного следствия, в присутствии понятых, с участием проживающего в жилище лица, перед началом обыска участвующим лицам и

понятым разъяснены их права, обязанности и предусмотренные уголовно-процессуальным постановлением следователя, предложено добровольно выдать протокол, отвечающий требованиям ст.ст.166, 182 УПК РФ, поскольку в нем указано место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания, должность, фамилия и инициалы составившего протокол, данные о каждом лице, участвовавшем в следствии, в протоколе подробно описаны процессуальные действия в порядке, в каком они производились, участвующим лицам предоставлена возможность подавать заявления и замечания.

По вышеуказанным обстоятельствам, суд признает законным обоснованным производство обыска в жилище.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.165, 182 УПК РФ

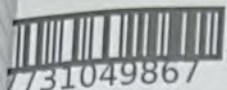
ПОСТАНОВИЛ:

Признать законным производство обыска в жилище по адресу: Московская область, г. Щелково, п. Литвиново, д. 13, кв. 54.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья:





Рег. номер: 14/15026.
Рег. дата: 02.12.2022

СЭД МВД
№14/15026 от
02.12.2022

43

МВД России

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГУ МВД России по Московской области)**

Начальнику УЭБиПК ГУ МВД
России по Московской области

полковнику полиции
Д.Е. Ярочкину

Никитский переулок, 3, Москва, 125009

02.12.2022 № 14/15026

на № _____ от _____

поручение по уголовному делу
№ 12201460225000286

ПОРУЧЕНИЕ

о производстве отдельных следственных действий
(оперативно-розыскных, розыскных мероприятий)

В производстве 6 отдела Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Московской области находится уголовное дело № 12201460225000286, возбужденное 26.10.2022 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приобретения неустановленными лицами права на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «Фрязинский экспериментальный завод» ИНН 5052005032 (далее АО «ФЭЗ»), путем продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е» по заниженной стоимости 12 500 000 руб., без уведомления значительной части акционеров Общества.

Расследованием установлено, что не позднее 28.12.2021, более точное время следствием не установлено, генеральный директор АО «ФЭЗ» Панов А.В. и неустановленные лица, из числа сотрудников АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» ИНН 5018092812, имея умысел на приобретение права путем обмана на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, общей площадью 15 567 кв.м., кадастровой стоимостью 42 325 271,97 руб., расположенного по адресу: Московская область, г. Фрязино, проезд Заводской, принадлежащего АО «ФЭЗ», под видом одобрения крупной сделки, организовали проведение собрания совета директоров АО «ФЭЗ», на котором, без уведомления значительной части акционеров Общества, убедили членов совета Общества в необходимости продажи данного земельного участка в пользу ООО «Карат-Е», якобы по рыночной стоимости 12 500 000 руб., что не соответствовало действительности.

44

28.01.2022 Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области зарегистрировано право собственности на земельный участок с кадастровым номером: 50:44:0030301:1068, за ООО «Карат-Е».

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники 15 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области.

06.12.2022 запланировано проведение обысков на территории: Пушкинского, Долгопрудненского, Королевского, Щелковского городских округов Московской области и г. Москвы, по местам жительства фигурантов и в офисах организаций.

После проведения обысков, планируется доставить фигурантов в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области для участия в следственных действиях.

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 38 и (или) ч. 1 ст. 152 УПК РФ,

ПРОШУ:

Выделить сотрудников вверенного Вам управления, для оказания содействия при проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу № 12201460225000286, запланированных на 06.12.2022.

Старший следователь по особо важным делам 6 отдела
СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области
подполковник юстиции

Ю.М. Саликов

